

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7008/2548

ป.อ. มาตรา 173

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายเหมื่อนวงศ์ แพรงาม

โจทก์

จำเลย

การที่เจ้าพนักงานตำรวจ 191 มีหน้าที่รับโทรศัพท์เป็นหน้าที่เฉพาะตามที่ทางราชการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ แต่โดยทั่วไปแล้วเจ้าพนักงานตำรวจย่อมมีอำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 17 การที่จำเลยโทรศัพท์แจ้งเจ้าพนักงานตำรวจ 191 ว่ามีการวางระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าบีคี่ สาขาสุขสวัสดิ์ และสถานที่อื่นอีกหลายแห่ง โดยรู้อยู่ว่ามิได้มีการกระทำความผิดอาญา จึงเป็นการแจ้งความแก่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 173

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2546 เวลาใกล้เที่ยง จำเลยรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้น แจ้งข้อความแก่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์ก่อกวนเจ้าพนักงานตำรวจ 191 ที่มีหน้าที่รับโทรศัพท์ว่า มีการวางระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าบีคี่ สาขาสุขสวัสดิ์ และสถานที่อื่นอีกหลายแห่ง เป็นเหตุให้ศูนย์ควบคุมสั่งการและสื่อสารข้อมูล กองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยพันตำรวจโทอรุณพร สุริยเลิศ ได้รับความเสียหาย ขอ

ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 173 และริบโทษทัณฑ์เคลื่อนที่ของ
กลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
173 จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ
บรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6
เดือน ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่าเจ้าพนักงานตำรวจ 191 ซึ่งมีหน้าที่รับ
โทรศัพท์ ไม่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความ
ผิดตามฟ้องโจทก์นั้น เห็นว่า การที่เจ้าพนักงานตำรวจ 191 มีหน้าที่รับโทรศัพท์นั้น
เป็นหน้าที่เฉพาะตามที่ทางราชการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ แต่โดยทั่วไปแล้วเจ้าพนักงาน
ตำรวจย่อมมีอำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 17 การที่จำเลยโทรศัพท์แจ้งเจ้าพนักงานตำรวจ 191 ว่ามีการวาง
ระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุขสวัสดิ์ และสถานที่อื่นอีกหลายแห่ง โดยรู้ถือว่า
มิได้มีการกระทำความผิดอาญา จึงเป็นการแจ้งความแก่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ
สืบสวนคดีอาญา จำเลยย่อมมีความผิดตามฟ้อง ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุก 6 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์

(สมศักดิ์ เนตรมัย-สุภิญญา ชยารักษ์-ประทีป ปิติสันต์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>